

1. 업무개요

대구경북환경본부 =====처 ○○○○○○부(이하 “○○○○○○부”라 함)는 자원순환사업의 효율화를 위하여 영농폐기물 수거 및 처리시설 운영, 재활용품 비축사업, 압수물 인수·보관·폐기 등 관리사업, 미래 폐자원 거점센터 운영 업무를 수행하고 있다.

그리고 ○○○○○○부는 효율적 수거·처리를 위해 영농폐기물의 분리 및 선별을 강화하였고, 안정적 처리시설 운영을 위한 노후 재활용시설을 보강하였으며, 농촌폐기물 수거처리 효율화를 위한 프로세스를 최적화하여 기존의 0단계(**→**→**→**→**) 수거·처리 체계를 0단계(**→**→**)로 개선함으로써 운송비용 절감 및 수송분야 탄소 저감에 기여하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 (계약예규) 「용역계약 일반조건」 제20조(검사) 제1항에 따르면, 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 계약담당공무원에게 서면으로 통

지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, (계약예규) 「용역계약 일반조건」 제18조(지체상금) 제1항에 따르면, 계약상대자는 계약서에서 정한 용역수행기한내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액(장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 함.)을 현금으로 납부하여야 한다고 규정되어 있다.

따라서, ○○○○○○부는 계약상대자가 용역을 완성하였을 때에는 계약상대자에게 그 사실을 용역 완료일 전까지 서면으로 통지하도록 하고, 통지를 받은 날부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○○○부에서 수행한 '00년 상반기 영농폐비닐 운송용역 등 0건의 준공검사 결과를 확인한 결과, "00년 상반기 영농폐비닐 운송용역" 및 "○ 폐비닐재활용시설 안전설비 개선 공사"는 준공계 제출 전에 준공검사를 완료하였고, "00년 압수물자원화사업 관리운영 용역" 및 "00년 수거사업소 폐농약플라스틱병 운송용역"은 준공계를 준공 이후 0일 ~ 00일을 지연하여 제출하는 등 용역 및 공사 관리·감독 업무를 미흡하게 하였다.

[표 1] ○○○○○○부 '00년 용역 준공검사 결과 준공계 지연 제출 현황

용역명	계약종료일	준공계 제출	준공검사	결과보고
00년 상반기 영농폐비닐 운송용역	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.
00년 압수물자원화사업 관리운영 용역	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.
**폐비닐재활용시설 안전설비 개선	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.
00년 수거사업소 폐농약플라스틱병 운송용역	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.	00. 00. 00.
[미흡한 점] • 00년 상반기 영농폐비닐 운송용역: 준공계 제출('00.00.00.) 전 준공검사 완료('00.00.00.) • 00년 압수물자원화사업 관리운영 용역: 준공계 00일 지연 제출('00.00.00.) • --폐비닐재활용시설 안전설비 개선: 준공계 제출('00.00.00.) 전 준공검사 완료('00.00.00.) • 00년 수거사업소 폐농약플라스틱병 운송용역: 준공계 0일 지연 제출('00.00.00.)				

특히, “00년 압수물자원화사업 관리 운영 용역”의 경우 계약상대자(----)가 계약종료일까지 준공계를 제출하지 않아 ○○○○○○부는 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 0차에 걸쳐 준공계 제출을 요청하였고, 계약상대자는 0000. 0. 00.에 당사 사정(담당자 퇴직 등)으로 인하여 부득이하게 준공(정산) 제출 업무를 지연하였다고 회신 후 0000. 0. 00.에 준공계 제출하였으며, ○○○○○○부는 같은 날 준공검사를 실시하여 적합으로 완료하였다.

[표 2] 00년 압수물 자원화사업 관리 운영 용역 준공계 지연 제출 현황

용역명	계약종료일	준공계 접수	준공검사	결과보고
00년 압수물자원화사업 관리운영 용역	00. 0. 00.	00. 0. 00.	00. 0. 00.	00. 0. 00.
<생략>				
준공계 관련 서류 0차 요청(독촉)	준공계 제출(----)		준공검사 결과 보고	

하지만, 계약상대자가 준공계를 지연 제출할 경우 관련 규정에 따라 계약상대자가 준공계 제출 후 검사에 합격한 날까지 기간을 지체일수에 산입하여 지체상금을 산출한 후 현금으로 납부하도록 요청하여야 하나, ○○○○○○부는 준

공계 독촉 요청 공문에서 “준공계 제출 지연에 따른 지체상금이 부과될 수 있다.”고 안내하였음에도 준공검사 시 지체상금에 대한 검토 없이 준공검사 후 용역을 준공하였다.

다만, 용역의 특성상 매월 기성금 청구 및 대가를 지급하고 있어 준공계를 미제출하여도 계약이행은 당초 준공기한 내 용역이 완성됨을 알 수 있고, 지연 제출 사유도 준공(정산) 업무 지연으로 준공계가 제출되지 않은 경우로서 관련 규정에 따라 지체상금 대상에 해당되어 지체일수를 산입할 수 있으나, 지체상금 대상이 되는 금액이 없어 지체상금을 부과할 수 없을 것으로 판단된다.

그리고 관련 법령에서는 계약목적물에 대한 준공업무(준공검사 등)와 달리 계약금액 정산(설계변경, 법정경비 정산 등) 업무는 준공일 이후에도 가능함으로 준공검사와 분리하여 추진할 수 있어 ○○○○○○부는 지적사항에 대하여 부서내 교육을 통해 재발 방지되도록 노력할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 준공계 제출 전 준공검사를 완료하거나, 준공계를 지연하여 제출받는 등 용역 관리·감독 업무를 미흡하게 한 대구환경본부 =====처 ○○○○○○부에 “주의” 조치 하시기 바랍니다. 【주의】

② 대구경북환경본부장(=====처장)은 계약목적물에 대한 준공업무(준공검사 등)와 달리 계약금액 정산(설계변경, 법정경비 정산 등) 업무는 준공일 이후에도 가능함으로 준공검사와 분리하여 추진할 수 있도록 부서내 교육을 실시하여 용역 관리·감독 업무를 철저히 하시기 바랍니다. 【권고】